



PUTUSAN

Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roby Rony Karel Nanlohy
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wiyung V/89 RT 003 RW 006, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roby Rony Karel Nanlohy ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan pentapan tanggal 8 januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2512/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,364$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1904 warna biru seberta simcard nya

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 23.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Wiyung gang 6 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dan Sdr. Perci (DPO) sedang minum-minuman keras di Jalan Wiyung Gang. 6 Surabaya kemudian terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Perci (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Perci mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WER melalui Aplikasi WhatsApp untuk memesan / membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,85$ gram beserta pembungkusnya tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. WER dengan cara transfer ke rekening BCA no. 5065483090 an. RIZKY HARYONO PUTRA namun terdakwa baru mentransfer Sdr. WER sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali memesankan Narkotika jenis sabu dan terdakwa juga diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. WER untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Sdr. WER mengirim foto lokasi yang diberi tanda panah warna hijau dan diberi kata-kata "Tgl, dibawah batu samping tiang, lakban hitam", kemudian terdakwa dan Sdr. Perci berangkat ke lokasi ranjauan tersebut tepatnya di Jalan Mastrip Kedurus depan gudang Nomor 53 Kecamatan Karangpilang Surabaya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Perci, sesampainya di lokasi yang dimaksud Sdr. Perci turun dari sepeda motor untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan cara mengais-ngaiskan kaki ke tanah sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor, dan tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Karangpilang mendekati terdakwa dan seketika itu juga Sdr. Perci kabur melarikan diri meninggalkan terdakwa dan terdakwa membuang HP yang dipegang terdakwa tersebut ke selokan / got, saat petugas mengambil HP tersebut dan membacanya dan terdapat chat terdakwa dengan Sdr. WER yang memesan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa disuruh untuk membuka batu di samping tiang dan dibawah batu tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang terlakban warna hitam lalu terdakwa ambil Narkotika jenis sabu tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07741 / NNF / 2023, yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 27180 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm$ 0,364 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika -----

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, tepatnya di Jl. Mastrip Kedurus depan gudang No.53 Kec. Karangpilang Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi Budi Kurniawan dan saksi Priasmoro Hendra Syahputra Anggota Polsek Karangpilang sedang melakukan “kring serse” disebuah warung di Jalan Mastrip Kedurus Surabaya dan sekitar 15 meter dari TKP dan tanpa disengaja saksi Budi Kurniawan dan saksi Priasmoro Hendra Syahputra melihat terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan Mastrip Kedurus Surabaya dimana yang di bonceng turun dari sepeda motor lalu orang tersebut seperti orang yang mau kencing namun kakinya menggaruk-garuk tanah seperti mencari sesuatu, karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan Sdr. Pergi tersebut petugas datang menghampiri terdakwa dan Sdr. Pergi, melihat petugas yang tiba-tiba datang mendekati terdakwa, Sdr. Pergi kabur meninggalkan terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor lalu membuang HP yang ada di tangan terdakwa tersebut kedalam got, kemudian petugas mengambil HP tersebut dan mempelajari isi dari chat dari seseorang yang bernama WER dimana isi chat tersebut Sdr. WER mengirim foto yang ada tanda panah yang menunjuk kesamping tiang listrik di TKP, kemudian di bawah kiriman foto tersebut ada chat lagi yaitu “Tlg, dibawah batu samping tiang, lakban hitam”, berdasarkan isi dari Chat WA tersebut para petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka batu disamping tiang listrik dan setelah dibuka dibawah batu tersebut terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, saat ditanya akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07741 / NNF / 2023, yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Jum’at tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 27180 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 0,364 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI RATRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Priasmoro Hendra Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Mastrip Kedurus depan gudang No.53, Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saat saksi saat sedang melakukan "kring serse" tepatnya disebuah warung kopi di Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan sekira 15 meter dari TKP, saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian berhenti dipinggir jalan Mastrip Kedurus;
- Bahwa saat sepeda motor berhenti salah seorang dari yang dibonceng tersebut turun seperti hendak buang air kecil namun kakinya menggaruk-garuk tanah seperti mencari sesuatu, karena terlihat mencurigakan dengan gerak gerik tersangka dan temannya tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan mendekati terdakwa dan temannya tersebut, tiba-tiba teman terdakwa yang saat itu sedang mencari sesuatu tersebut pergi melarikan diri dan bersamaan dengan itu terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor membuang HP miliknya tersebut kedalam got;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi mengambil HP yang dibuang terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saksi mempelajari isi dari WhasApp pada HP tersebut dimana seseorang yang bernama "WER" mengirimkan foto yang ada tanda panahnya yang menunjuk ke samping tiang listrik pada TKP, kemudian di bawah kiriman foto tersebut terdapat chat "Tgl, dibawah batu samping tiang, lakban hitam";

- Bahwa berdasarkan isi dari pesan WhasApp tersebut, saksi menyuruh terdakwa membuka batu disamping tiang listrik tersebut sesuai arahan pada pesan WhassApp tersebut dan setelah dibuka ternyata dibawah batu tersebut di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,85$ gram beserta pembungkusnya yang terlakban warna hitam;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa dimintai keterangan menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr WER (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana waktu itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa di transfer rekening BCA atas nama RIZKY HARYONO PUTRA

- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa diperiksa/ dimintai keterangan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr WER atas pesanan sdr PERCI (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa bersama Perci minum-minuman keras dan tersebut oleh Perci ditransfer sebesar Rp. 250.000

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilag guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang

- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa diperiksa/ dimintai keterangan setiap disuruh untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapat upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. PRIASMORO HENDRA SYAHPUTRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Toni Ratrianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Mastrip Kedurus depan gudang No.53, Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saat saksi saat sedang melakukan "kring serse" tepatnya disebuah warung kopi di Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan sekira 15 meter dari TKP, saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian berhenti dipinggir jalan Mastrip Kedurus;
- Bahwa saat sepeda motor berhenti salah seorang dari yang dibonceng tersebut turun seperti hendak buang air kecil namun kakinya menggaruk-garuk tanah seperti mencari sesuatu, karena terlihat mencurigakan dengan gerak gerak tersangka dan temannya tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan mendekati terdakwa dan temannya tersebut, tiba-tiba teman terdakwa yang saat itu sedang mencari sesuatu tersebut pergi melarikan diri dan bersamaan dengan itu terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor membuang HP miliknya tersebut kedalam got;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi mengambil HP yang dibuang terdakwa tersebut dan mempelajari isi dari WhasApp pada HP tersebut dimana seseorang yang bernama "WER" mengirimkan foto yang ada tanda panahnya yang menunjuk ke samping tiang listrik pada TKP, kemudian di bawah kiriman foto tersebut terdapat chat "Tgl, dibawah batu samping tiang, lakban hitam";
- Bahwa berdasarkan isi dari pesan WhasApp tersebut, saksi menyuruh terdakwa membuka batu disamping tiang listrik tersebut sesuai arahan pada pesan WhassApp tersebut dan setelah dibuka ternyata dibawah batu tersebut di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,85$ gram beserta pembungkusnya yang terlakban warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilag guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa dimintai keterangan menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr WER (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana waktu itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa di transfer rekening BCA atas nama RIZKY HARYONO PUTRA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa diperiksa/dimintai keterangan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr WER atas pesanan sdr PERCI (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa bersama Perci minum-minuman keras dan tersebut oleh Perci ditransfer sebesar Rp. 250.000
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilag guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa diperiksa/dimintai keterangan setiap disuruh untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapat upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan diri tersangka telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polsek Karangpilang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib tepatnya di Jl. Mastrip Kedurus depan Gudang No.3 Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sesaat sebelum terdakwa tertangkap oleh Petugas kepolisian dari Polsek Karangpilang saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Perci namun melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Perci memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesankan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman terdakwa melalui pesan WhatssApp yang tersimpan namanya dengan nama WER;

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada WER kemudian terdakwa mendapatkan balasan chat Whassapp terdakwa dengan mengirim fotolokasi yang diberi tanda panah warna hijau dan diberi kata-kata "Tgl. dibawah batu samping tiang, lakban hitam";
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan WhassApp dari WER tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Perci ke lokasi tersebut berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa sebagai pengemudi dan Sdr. Perci dibelakang sambil memegang HP milik terdakwa untuk melihat lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang dirantau oleh Sdr. WER;
- Bahwa sesampainya dilokasi Sdr. Perci turun dari sepeda motor lalu menyerahkan HP milik terdakwa yang sebelumnya di pegang Sdr. Perci, lalu Sdr. Perci mencari Narkotika jenis sabu yang diarahkan oleh Sdr. WER sebelumnya dengan mengais-ngaiskan kakinya ke tanah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor menunggu Sdr. Perci;
- Bahwa disaat itu juga dari arah belakang terdakwa datang Petugas kepolisan dari Polsek Karangpilang mendekati terdakwa dan seketika itu juga Sdr. Perci reflek dan kabur meninggalkan terdakwa yang saat itu diamankan oleh petugas;
- Bahwa saat terdakwa sedang diamankan oleh Petugas disaat itu juga terdakwa membuang HP milik terdakwa tersebut kedalam Got, kemudian petugas mengambil HP milik terdakwa tersebut dan mempelajari chat terdakwa dengan Sdr. WER yang mana isinya mengarahkan terdakwa dan Sdr. Perci untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. WER untuk membuka batu disamping tiang dan ternyata benar dibawah batu tersebut tersimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,85$ gram beserta pembungkusnya terlakban warna hitam kemudian terdakwa ambil ranjauan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menawarkan untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang

- Bahwa terdakwa menyesalinya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netoo $\pm 0,364$ gram
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1904 warna biru seberta simcard nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0774/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 27180 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,364$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. WER untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Sdr. WER mengirim foto lokasi yang diberi tanda panah warna hijau dan diberi kata-kata "Tgl, dibawah batu samping tiang, lakban hitam",
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Perci berangkat ke lokasi ranjauan tersebut tepatnya di Jalan Mastrip Kedurus depan gudang Nomor 53 Kecamatan Karangpilang Surabaya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Perci, sesampainya di lokasi yang dimaksud Sdr. Perci turun dari sepeda motor untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan cara mengais-ngaiskan kaki ke tanah sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Karangpilang mendekati terdakwa dan seketika itu juga Sdr. Perci kabur melarikan diri meninggalkan terdakwa dan terdakwa membuang HP yang dipegang terdakwa tersebut ke selokan / got, saat petugas mengambil HP tersebut dan membacanya dan terdapat chat terdakwa dengan Sdr. WER yang memesan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa disuruh untuk membuka batu di samping tiang dan dibawah batu tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang terlakban warna hitam lalu terdakwa ambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07741 / NNF / 2023, yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27180 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,364$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapi dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah ROBY RONY KAREL NANLOHY bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wib terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. WER untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Sdr. WER mengirim foto lokasi yang diberi tanda panah warna hijau dan diberi kata-kata "Tgl, dibawah batu samping tiang, lakban hitam", kemudian terdakwa dan Sdr. Perci berangkat ke lokasi ranjauan tersebut tepatnya di Jalan Mastrip Kedurus depan gudang Nomor 53 Kecamatan Karangpilang Surabaya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Perci, sesampainya di lokasi yang dimaksud Sdr. Perci turun dari sepeda motor untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan cara mengais-ngaikan kaki ke tanah sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Karangpilang mendekati terdakwa dan seketika itu juga Sdr. Perci kabur melarikan diri meninggalkan terdakwa dan terdakwa membuang HP yang dipegang terdakwa tersebut ke selokan / got, saat petugas mengambil HP tersebut dan membacanya dan terdapat chat terdakwa dengan Sdr. WER yang memesan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa disuruh untuk membuka batu di samping tiang dan dibawah batu tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang terlakban warna hitam lalu terdakwa ambil Narkotika jenis sabu tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07741 / NNF / 2023, yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27180 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm$ 0,364 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**", sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,364$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1904 warna biru seberta simcard nya karena barang tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBY RONY KAREL NANLOHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,364$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1904 warna biru seberta simcard nya Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutrisno, S.H., M.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2512/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)